

한국농어촌공사 감사

[주 의]요구, [통 보]

제 목 농업생산기반시설 사용허가 원상복구비용 채권 확보 부적정

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

公社에서는 「농어촌정비법」 제23조(농업생산기반시설의 사용허가) 및 「한국농어촌공사 정관」 제50조(농업생산기반시설이나 용수의 사용허가)에 따라 공사가 관리하는 농업생산기반시설이나 용수를 그 본래 목적 또는 사용에 방해가 되지 아니하는 범위에서 본래 목적 외 용도로 사용하게 하고 있으며

◇◇◇◇◇단 감사대상기간(2022. 1. 1.~2025. 8. 31.) 농업생산기반시설이나 용수 사용허가 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 농업생산기반시설 사용허가 계약 현황

(단위: m², 원)

구 분	건 수	사용면적	총 임대료
◇◇◇◇◇단	43	166,963	501,434,950

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

公社에서는 「농어촌정비법」, 「한국농어촌공사 정관」 및 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」(이하 ‘사용허가지침’이라 한다.)에 따라 농업생산기반시설이나 용수를 농업 등 본래 목적 외의 목적으로 사용하거나 타인에게 사용(이하 ‘사용허가’라 한다.)하게 할 수 있으며,

사용허가지침 제43조(원상회복 비용) 제1항에 따르면 시설관리자는 사용자가 설치한 시설물 등 원상회복에 필요한 비용을 산출하여 미리 현금 예치, 지급보증서 또는 보증보험증권을 계약체결 당시 제출하도록 규정하고 있다.

다만 국가나 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조(공공기관)에 따른 공공기관인 경우에는 원상회복을 약속하는 문서 등으로 대체할 수 있다.

사용허가지침 제43조(원상회복 비용) 제2항의 규정에 따르면 계약기간이 1년 ○○○○ 경우 원상회복에 필요한 비용 산출시 최근 3년간 소비자 물가지수를 반영하여(3개년간 물가지수 평균치 × 계약일수 / 365일) 산출하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 ◇◇◇◇◇단은 사용허가계약을 체결할 때 사용자가 설치한 시설물 등 원상회복에 필요한 비용을 산출하여 미리 현금 예치, 지급보증서 또는 보증보험증권을 계약체결 당시 제출토록 하고,

계약기간이 1년 ○○○○ 경우 원상회복에 필요한 비용 산출시 최근 3년간 소비자 물가지수를 반영하여(3개년간 물가지수 평균치 × 계약일수 / 365일) 산출하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇◇단은 [붙임]과 같이 43건 농업생산기반시설 사용허가 계약 원상회복 비용 채권확보에 대하여,

◇◇◇◇◇(주)과 계약 체결한 2건은 원상회복 비용 채권을 현금예치 또는 보증보험 증권으로 확보하여야 하는데도 당시 ◇◇◇◇◇단 ○○○○부 사용허가 계약업무 담당자인 행정 ○급 ○○○¹⁾은 [표 2]와 같이 채권 확보를 하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 2] 사용허가 원상회복비용 채권 미확보 현황

계약일	사용(임대) 목적	임차자(고객명)	계약기간	사용면적	비고
2024. 4. 11.	자체야적장	◇◇◇◇◇(주)	2024.04.11.~2026.07.13.	261.04㎡	신규 계약
2024. 1. 15.	콘크리트 포장	◇◇◇◇◇(주)	2023.10.18.~2026.07.17.	697㎡	신규 계약

자료: 부서제출자료의 재구성

또한, (주)◇◇◇◇◇(1건), ◇◇◇◇◇(3건), ◇◇◇◇◇(1건) 등 총 5건은 원상 복구 예치금을 산출하면서 별도 산출내역서를 적용하지 않고 1차년도 임대료 100%를 적용하여 산출하였고,

◇◇◇◇◇(주) 등 총 6건 원상복구 예치금을 산출하면서 계약기간이 1년 ◎◎◎데도 최근 3년간 소비자 물가지수를 반영하지 않아 [표 3]와 같이 총 30,551,184원 상당액을 적게 부과한 사실이 있다.

1) 2024년 1월부터 2024년 5월까지 사용허가 계약업무 담당을 하고 있었다.

[표 3] 사용허가 원상회복비용 소비자 물가지수 반영 현황^주

(단위: 원)

시설명	사용 목적	임차자	계약기간	원상회복비용 산출 내역			
				기 반영 금액(①)	정당		증감 (①-②)
					물가지수	금액 (②)	
합계	총 13건			239,855,316		270,406,500	△30,551,184
◇◇◇ 2호 ◇◇◇	이동통신 공용기지국	주식회사 ◇◇◇◇	2023.01.01.~2025.12.31.	4,574,790	2.7%	4,945,340	△370,550
◇◇◇ 1호 ◇◇◇	이동통신 및 WIFI 서비스	◇◇◇◇◇	2024.11.01.~2027.10.31.	1,298,640	3.7%	1,444,080	△145,440
◇◇◇ 2호 ◇◇◇	통신선 인입	◇◇◇◇◇	2022.12.09.~2025.12.08.	31,789,970	1.1%	32,870,820	△1,080,850
◇◇◇ 3, 4호 ◇◇◇	통신선	◇◇◇◇◇	2024.04.01.~2027.03.31.	41,847,430	3.7%	46,534,340	△4,686,910
◇◇◇ 2, 3, 4호 ◇◇◇	통신관로, 관로매설도지,	◇◇◇◇◇	2024.11.12.~2027.11.11.	70,399,270	3.7%	78,283,980	△7,884,710
◇◇◇ 4호 ◇◇◇	통신관 설치운영	◇◇	2024.11.29.~2034.11.28.	1,610,327	3.7%	2,211,510	△601,183
◇◇◇ 3호 ◇◇◇	현장사무실	◇◇◇◇(주)	2023.09.01.~2026.07.13.	15,617,000	2.7%	16,826,520	△1,209,520
◇◇◇ 3호 ◇◇◇	자재아적장	◇◇◇◇(주)	2024.04.11.~2026.07.13.	1,310,000	3.7%	1,420,400	△110,400
◇◇◇ 2호 ◇◇◇	콘크리트 포장	◇◇◇◇(주)	2023.10.18.~2026.07.17.	35,576,000	2.7%	38,218,170	△2,642,170
◇◇◇ 2호 ◇◇◇	전기차 충전기 설치 운영	◇◇◇◇◇ (주)	2024.06.10.~2029.06.09.	2,200,000	3.7%	2,610,660	△410,660
◇◇◇ 4호 ◇◇◇	통신시설물 설치	(재)◇◇◇◇ 원	2025.07.01.~2035.06.30.	29,276,489	3.7%	40,011,200	△10,734,711
농생명용지 6-2공구	통신주 설치	◇◇◇◇◇	2023.07.19.~2033.07.18.	1,700,000	2.7%	2,159,000	△459,000
거전승수로	이동통신 중계기 설치	◇◇◇◇◇	2023.12.28.~2026.12.27.	2,655,400	2.7%	2,870,480	△215,080

주: 감사대상기간 (2022. 1. 1.~2025. 8. 30.) 자료를 조회한 현황
자료: 부서제출자료의 재구성

그 결과 사용자가 사용허가기간 만료 시 원상복구를 자진하여 시행하지 않을 경우 적절한 원상회복비용을 확보하지 못해 원상복구를 하지 못할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항을 인정하면서, 원상회복비용 산출에 관한 지적사항(임대료 100% 적용 및 소비자물가지수 미반영)에 대하여 향후 원상회복비용 산출 시 사용허가 지침을 준용하여 업무처리하고 사용허가 지침에 맞게 채권 확보 등의 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 주의요구, 통보

사장(◇◇◇◇◇장)은 농업생산기반시설 사용허가 계약에 따른 원상회복 비용 채권 확보를 하지 않은 책임을 물어 ◇◇◇◇◇단 ◇◇◇◇◇부 계약담당자 행정 ◇급 ◇◇◇에게 “주의” 조치하시기 바랍니다.(주의)

사장(◇◇◇◇◇단장)은 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」에 따라 계약기간이 1년 ◎◎◎ 사용허가 계약에 대하여 원상복구 비용 산출 시 소비자 물가지수를 반영하도록 관련 직원 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다.

(통보)